

0001515-10.2021.8.26.0269

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... continham anotações sobre a contabilidade do tráfico da associação, registradas com codinomes e alcunhas dos clientes do tráfico de Eliton; que dentre estes nomes anotados, conseguiram identificar alguns, dentre eles os réus destes autos, que eram traficantes abastecidos com drogas vindas da associação do Eliton e já eram bastante conhecidos nos meios policiais pela prática ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, . - Centro

CEP: 18200-160 - Itapetininga - SP

Telefone: (15) 3511-2411 - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

0001515-10.2021.8.26.0269 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001515-10.2021.8.26.0269 - 2020/001450

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ MULLER CRUZ DE SOUZA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

Vistos.

LUIZ MULLER CRUZ DE SOUZA, ANDRESSA SOARES ANTUNES, EZEQUIEL XAVIER BARRETO e MAYCON DOUGLAS MEIRA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nos artigos 33 e 35, caput, da n. Lei 11.343/06, sob a acusação de que em data anterior ao dia 30 de abril de 2020, teriam se associado a Pedro Antônio Vaz de Medeiros, Eliton Fernando Feliciano de Lima, Alexandre da Silva e outros, para o fim de praticar, reiteradamente, crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e, no dia 18 de setembro de 2019, por volta das 10 horas, no galpão/barracão localizado na Rua João Olímpio de Oliveira, nº 899, Vila Assem, nesta cidade e comarca de Itapetininga, LUIZ MULLER, ANDRESSA, EZEQUIEL e MAYCON, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas com Eliton Fernando Feliciano de Lima, Vulgo "Fedo", Pedro Antônio Vaz de

Medeiros e Alexandre da Silva, guardavam e tinham em depósito, para comercialização a terceiros, 507,40kg de "maconha", divididos em 655 porções prensadas na forma de tijolos, 2,704kg de cocaína, dividida em 10.944 porções, sendo que 02 porções maiores estavam acondicionadas sem embalagens plásticas e 10.992 porções estavam acondicionadas em microtubos plásticos, e 198,30g de "crack", divididos em 503 porções, acondicionadas em embalagens plásticas vedadas por nós; bem como, no dia 30 de abril de 2020, por volta das 09 horas, na Chácara localizada na Estrada Vicinal de acesso ao Bairro Curuçá III, nº 19, LUIZ MULLER, ANDRESSA, EZEQUIEL e MAYCON, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas com Eliton Fernando Feliciano de Lima, Vulgo "Fedo", Pedro Antônio Vaz de Medeiros, Alexandre da Silva e outros, guardavam e tinham em depósito, para comercialização a terceiros, 58 pacotes contendo 150 pinos de cocaína, com peso líquido de 1.550g, 09 porções grandes de cocaína, com peso líquido de 12.088,41g, 06 tijolos de cocaína, com peso líquido de 5.966,12g, e 03 tijolos de "maconha", com peso líquido de 1951,31g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão encontra-se à fls.536/540 e 41/49.

Laudo de exame pericial definitivo à fls.536/540 e 56/59, com resultado positivo para cocaína e maconha.

Notificação dos réus nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 à fls.3863/3864.

Defesas escritas dos réus à fls.3893/3894, as mesmas testemunhas da denúncia; às fls.3912 e 3916, arrolando duas testemunhas, além das mesmas testemunhas da denúncia e às fls.3929/3930, arrolando três testemunhas. as mesmas testemunhas da denúncia.

A denúncia foi recebida à fls.3914/3915, designando-se data para audiência de instrução, debates e julgamento, que se realizou à fls.4002 e seguintes, após regular citação dos réus.

Na audiência realizada por videoconferência foram colhidos os depoimentos de quatro testemunhas de acusação, em separado, arroladas em comum com a defesa dos réus; uma testemunha exclusiva da ré ANDRESSA, uma testemunha exclusiva do réu MAYCON, havendo desistência em relação às demais testemunhas e na sequência os réus ANDRESSA, EZEQUIEL e MAYCON foram interrogados e decretada a revelia do réu LUIZ MULLER, fls.4002/4003 (gravação audiovisual).

Alegações finais do representante do Ministério Público à fls.4070/4082, pugnando pela condenação dos réus nos termos da denúncia.

Alegações finais do réu MAYCON, fls.4088/4097, pugnando pela absolvição por ausência de autoria e materialidade nos crimes de associação e tráfico de entorpecentes.

Alegações finais dos réus LUIZ MULLER, ANDRESSA e EZEQUIEL, à fls.4098/4106, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente pleiteando a fixação da pena mínima; a exasperação da pena pela reincidência do réu LUIZ MULLER limitada à fração de 1/6; o reconhecimento do tráfico privilegiado em relação aos réus ANDRESSA e EZEQUIEL em patamar máximo; a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto; seja concedido o direito de recorrer em liberdade, bem como a gratuidade de justiça, com isenção de custas processuais.

Autos conclusos para sentença.

Eis, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal dos réus no tocante à prática do delito de associação e tráfico ilegal de entorpecentes, em concurso material.

O réu MAYCON negou participação nos crimes alegando que não conhece os demais envolvidos e não possui a alcunha de “colchão”, fls. 4021/4022.

A ré ANDRESSA também negou qualquer participação nos crimes, alegando que não conhece a demais pessoas apontadas nos autos e não tem o vulgo de “ANDI ou A”, fls. 4023/4024.

O réu EZEQUIEL alegou que não conhece Eliton, Pedro ou Alexandre, não tendo qualquer envolvimento com eles, fls. 4025/4026.

A testemunha André Luís narrou que é policial civil e atuou nas investigações acerca do caso; que após a prisão do Eliton, foram apreendidos diversos documentos na residência dele, os quais continham anotações sobre a contabilidade do tráfico da associação, registradas com codinomes e alcunhas dos clientes do tráfico de Eliton; que dentre estes nomes anotados, conseguiram identificar alguns, dentre eles os réus destes autos, que eram traficantes abastecidos com drogas vindas da associação do Eliton e já eram bastante conhecidos nos meios policiais pela prática do tráfico; que além da análise destas documentações, também houve investigações em campo com campanhas, observações e acompanhamento, tendo em vista que as investigações deste caso duraram muito tempo; que não tem conhecimento se os réus recebiam drogas de outros traficantes ou era predominante a aquisição de drogas do Eliton para comercialização nos respectivos pontos de tráfico, fls. 4006/4009.

A testemunha Eliel Vieira, policial civil, relatou que participou da operação que culminou na prisão do Eliton, chefe da associação para o tráfico, e nas investigações descobriu-se que os réus pegavam drogas com Eliton e as revendiam em suas biqueiras, ou seja, Eliton abastecia o comércio de drogas dos réus; que os réus compravam as drogas de Eliton e revendiam nos bairros, sendo que as investigações indicaram que Eliton era o único fornecedor deles, tendo em vista que com as investigações em campo levantaram que a entrega de drogas pela associação era quase que diária, fls. 4010/4012.

A testemunha Adriano Carneiro, policial civil, narrou que participou das investigações realizando a análise técnica dos aparelhos celulares e documentos da associação apreendidos na operação realizada na casa do Eliton; que juntamente da análise destes documentos, houve outras diligências que possibilitaram a identificação de alguns nomes, dentre eles os réus neste processo; que inclusive, alguns deles constavam como contato no telefone celular de Eliton e existia pedido expresso de drogas, como no caso do réu LUIZ MULLER; que os réus eram vinculados ao Eliton, pois faziam parte do esquema de distribuição das drogas dele, esquema esse que perdurou por anos, ou seja, não era uma situação esporádica e a distribuição de drogas era bastante frequente conforme comprova a documentação dos autos, sendo Eliton o único fornecedor de drogas deles; que identificou que os réus eram os indivíduos que constavam nas anotações da associação ante as diligências realizadas em campo pelos colegas e os conhecimentos que tinham sobre os traficantes de cada localidade que possibilitaram esta identificação, fls. 4013/4016.

O policial civil Adriano Barbosa, relatou que participou apenas de cumprimentos de mandados de busca relacionados à investigação policial desta associação, mas especificamente desses réus não se recordava de ter cumprido mandado na casa deles. fls. 4004/4005.

As testemunhas de defesa Ana Paula e Elizabeth, apenas relataram desconhecer o

envolvimento de MAYCON e ANDRESSA com o tráfico de drogas e que não conheciam a alcunha deles, fls. 4017/4020.

Finalizada a instrução, não foram produzidas provas suficientes à formação de um juízo de convencimento quanto à responsabilidade dos réus na prática a eles imputada.

Os policiais que participaram das investigações afirmaram que o codinome dos réus constava nas anotações do Eliton como destinatários das drogas, portanto eram clientes e atuavam de forma independente nas suas biqueiras, isto é, sem qualquer tipo de subordinação.

Note-se que durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão cumpridos nas residências dos réus nada de interesse policial foi encontrado.

Assim, não há materialidade delitiva em relação aos réus no tocante aos entorpecentes apreendidos nas datas mencionadas, já que a apreensão ocorreu em locais que não pertenciam aos réus, sendo certo que eles sequer estavam presentes.

O processo é uma sequência de atos que se vinculam, formando premissas maiores e menores, as quais, analisadas no seu conjunto, permitem a formação de um juízo de convicção sobre a existência ou não da responsabilidade dos réus no evento. Não existem, portanto, ante o que consta dos autos, elementos suficientes para a definição legal do tipo em tela, militando, em favor dos réus, o benefício da dúvida.

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia e ABSOLVO os réus LUIZ MULLER CRUZ DE SOUZA, ANDRESSA SOARES ANTUNES, EZEQUIEL XAVIER BARRETO e MAYCON DOUGLAS MEIRA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, com fulcro no art. 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Ante a absolvição, custas não são devidas.

Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, procedam-se às anotações e comunicações devidas, arquivando-se os autos com as cautelas legais.

P.I.C.

Itapetininga, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA